

1500679-57.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500679-57.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500679-57.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2167770/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 12343771 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 1510/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2167770 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2167770 - 03º D.P. TUPÃ, 1510/20/229 - 03º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN REIKJAVIK SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOHN REIKJAVIK SANTANA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 20h05, na Rua Doutor Edson Bernardi, nº 331, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, trazia consigo 01 (um) cigarro de maconha, além de 06 (seis) porções de maconha, bem como guardava e mantinha em depósito 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 29,7g, para posterior entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 126/128).

Recebida a denúncia em 07/08/2021, ante a ausência de causas para rejeição da denúncia e absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 154/155).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas comuns, e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos, postulando pelo julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, caso haja o reconhecimento do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, defendeu não incidir em seu grau máximo, por não se tratar de quantidade ínfima de droga. Sustentou a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais escritos, postulando pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória, invocando o princípio da presunção da inocência. Requereu a desclassificação da referida imputação, para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, defendeu a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. Na terceira fase, requer a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. Sustenta a aplicação do regime inicial menos gravoso, qual seja aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 1); Termos de Depoimento (fls. 2 e 3); Termo de Interrogatório (fl. 4); Boletim de Ocorrência nº 1510/2020 (fls. 5/7); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12); Laudo Pericial (fls. 14/17 e 100/102); Relatório Final (fls. 103/105), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha Silas Pereira da Silva, policial militar, inquirida em solo policial, declarou: "É COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR EM QUEIROZ. NA DATA DE HOJE, EM SERVIÇO DE ROCAM, JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA SD MATHEUS, REALIZAVAM PATRULHAMENTO DE ROTINA, QUANDO VISUALIZARAM EM VIA PÚBLICA O ORA INDICIADO JOHN REIKJAVIK SANTANA, QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, COMEÇOU A ANDAR RAPIDAMENTE PARA ADENTRAR EM UMA RESIDÊNCIA. IMEDIATAMENTE REALIZARAM A ABORDAGEM NO INDICIADO E LOGRARAM ENCONTRAR EM PODER DO MESMO UM CIGARRO PRONTO APARENTEMENTE DE "MACONHA", ALÉM DE OUTRAS 6 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ESVERDEADA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, PRONTAS PARA VENDA. INDAGADO O INDICIADO JOHN, CONFESSOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS DROGAS E DINHEIRO. EM REVISTA NO INTERIOR DO IMÓVEL, DENTRO DO CONGELADOR DA GELADEIRA, FOI ENCONTRADA ENVOLTO EM PLÁSTICO BRANCO OPACO UMA GENEROSA PORÇÃO DE MACONHA. EM CONTINUIDADE DA REVISTA NO QUARTO DO INDICIADO EM UMA EMBALAGEM PLÁSTICA NA COR BRANCA EM CIMA DA TELEVISÃO, FOI LOCALIZADA OUTRA PORÇÃO GENEROSA DE "MACONHA", ALÉM DE EMBALAGENS VAZIAS PLÁSTICA TRANSPARENTE, BEM COM R\$ 160,00 REAIS EM DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR E UMA BALANÇA DE PRECISÃO".

Em juízo, a testemunha relatou que estava na companhia de seu companheiro de

serviço, em patrulhamento com moto. Ao adentrarem a rua da residência do acusado, após tê-los visualizado com as motos da ROCAM, o acusado tentou empreender fuga, sem sucesso, sendo interceptado pelo depoente e por seu companheiro. Durante a revista pessoal, foi encontrado em um de seus bolsos uma certa quantidade entorpecente, apontando ser maconha. Ao ser indagado, o acusado afirmou morar nas proximidades, possuindo droga em sua casa. Devidamente acompanhado pelo acusado, o depoente e seu companheiro adentraram a residência, encontrando generosas porções de entorpecente no congelador da geladeira e em seu quarto, bem como "vários sacolezinhos idênticos com os que estavam embalados a droga lá fora", além de uma balança de precisão e uma certa quantidade de dinheiro com o acusado, havendo o mesmo relatado que estaria vendendo aquele entorpecente por dez reais a cada porção. Negou que o acusado fosse conhecido dos meios policiais, sendo esta a primeira vez em que o depoente o abordou, em razão de trabalhar no município de Queiroz. No dia dos fatos, estava em atividade da DEGEM, na ROCAM do município de Tupã.

A testemunha Matheus Reinof de Oliveira Silva, policial militar, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR. NA DATA DE HOJE, EM SERVIÇO DE ROCAM, JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA SGT. MATHEUS REALIZAVA PATRULHAMENTO DE ROTINA, QUANDO VISUALIZARAM EM VIA PÚBLICA O ORA INDICIADO JOHN REIKJAVIK SANTANA, QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, ANDOU RAPIDAMENTE PARA ADENTRAR EM UMA RESIDÊNCIA, TENTANDO ESCAPAR DA ABORDAGEM. REALIZARAM A ABORDAGEM NO INDICIADO E LOGRARAM ENCONTRAR EM PODER DO MESMO UM CIGARRO PRONTO APARENTEMENTE DE "MACONHA", ALÉM DE OUTRAS 6 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ESVERDEADA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, PRONTAS PARA VENDA. INDAGADO O INDICIADO JOHN, CONFOSSOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS DROGAS E DINHEIRO. EM REVISTA NO INTERIOR DO IMÓVEL, DENTRO DO CONGELADOR DA GELADEIRA, FOI ENCONTRADA ENVOLTO EM PLÁSTICO BRANCO OPACO UMA GENEROSA PORÇÃO DE MACONHA. EM CONTINUIDADE DA REVISTA NO QUARTO DO INDICIADO EM UMA EMBALAGEM PLÁSTICA NA COR BRANCA EM CIMA DA TELEVISÃO, FOI LOCALIZADA OUTRA PORÇÃO GENEROSA DE "MACONHA", ALÉM DE EMBALAGENS VAZIAS PLÁSTICA TRANSPARENTE, BEM COM R\$ 160,00 REAIS EM DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR E UMA BALANÇA DE PRECISÃO".

Em juízo, a testemunha relatou que estava em serviço na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, Sargento Silas. Em determinado momento, estavam em patrulhamento pela rua Edson Bernardi, no município de Tupã, ocasião em que o acusado avistou a viatura, demonstrando nervosismo ao visualizar a viatura. Ele tentou empreender fuga a pé. Imediatamente, o depoente e seu companheiro abordaram o acusado, realizando a vistoria nele, sendo localizados, no bolso de sua camiseta, seis porções de maconha, embaladas em plástico transparente, juntamente com um cigarro de maconha, ambos preparados para venda. O réu informou à equipe que no interior da sua residência haviam mais drogas. O depoente e seu companheiro foram devidamente acompanhados pelo acusado durante a vistoria do local, sendo encontrado, dentro do congelador da casa, uma porção de maconha, bem como uma grande porção de maconha embalada em plástico branco. Sobre a geladeira, encontraram uma balança de precisão. No quarto, em cima da TV, uma porção de maconha também enrolada em plástico branco. Apreenderam ainda a quantia de cento e sessenta reais em notas diversas. Negou que o acusado fosse conhecido dos meios policiais.

Por fim, o acusado JOHN REIKJAVIK SANTANA, em sede investigatória, declarou: "NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 20H, FOI ABORDADO POR POLICIAIS MILITAR PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA NA POSSE DE UM CIGARRO DE MACONHA E 6 (SEIS) PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS E PRONTAS PARA VENDA. AO SER INDAGADO PELOS POLICIAIS, AFIRMOU QUE POSSUÍA MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, AUTORIZANDO A ENTRADA DOS POLICIAIS. DENTRO DO CONGELADOR DE SUA GELADEIRA LOCALIZARAM UMA OUTRA PORÇÃO DE MACONHA E EM CIMA DA TELEVISÃO DE SEU QUARTO HAVIA OUTRA PORÇÃO DE MACONHA. A BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA EM SEU QUARTO SERVE PARA PESAR AS DROGAS QUE COMPRA PARA CONSUMO. TODA MACONHA LOCALIZADA EM SUA POSSE E NA SUA RESIDÊNCIA É PARA CONSUMO PRÓPRIO. EM SUA CARTEIRA HAVIA R\$ 160,00. MORA COM SUA IRMÃ KETELIN RAIANI SANTANA

EM CASA PRÓPRIA. É FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TUPÃ. ESTUDOU ATÉ O 2º ANO DO ENSINO MÉDIO. GANHA R\$ 1200,00 POR MÊS."

O réu JOHN REIKJAVIK SANTANA, em seu interrogatório judicial, afirmou que as drogas em sua posse e em sua residência eram para o seu consumo. Faz uso apenas de maconha. Disse que havia recebido da Prefeitura, numa terça-feira, o dinheiro encontrado, na quantia de cento e sessenta reais. Afirmou que a balanças e a grande quantidade de embalagens, inclusive o pacote fechado, pertencem à sua irmã, pois a mesma faz "gelinho".

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

Os Policiais Militares narraram com precisão de detalhes a abordagem ao acusado que culminou na apreensão os entorpecentes descritos na denúncia.

Ademais, o próprio acusado admitiu que os entorpecentes eram seus, em que pese negue a traficância.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e no art. 33, ambos da Lei de Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 28, §2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.

Sobre os critérios distintivos, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização

dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

No caso em apreço, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que os entorpecentes estavam acondicionados de formas diversas (cigarros, porções e tabletes), em locais diversos da residência do acusado, e acompanhados de balança de precisão e "saquinho para gelinhos", demonstrando quantidade, diversidade e organização incompatível com o mero uso pessoal de drogas.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 150/151). Inexistem elementos acerca da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza das drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes, e inviável a aplicação da atenuantes da confissão espontânea, uma vez que, quando interrogado em juízo e em sede policial, o réu não admitiu a traficância.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não servindo a quantidade de drogas (menos de 30g) como fundamento para afastamento do benefício. Considerando que o réu não ostenta condenações criminais e que inexistem ações penais em curso em seu desfavor (fls. 150/151), reduzo a pena em 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena

Quanto a pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Satisfeitos os requisitos legais, cabível incidência do art. 44, do Código Penal, de forma que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOHN REIKJAVIK SANTANA, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário e dos bens apreendidos (fls. 11/12).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA